

Accord de traitement de données (DPA)

Version 1.2 — applicable au 31 août 2026

Cette version 1.2 : (1) ajoute Cloudflare (stockage des CV, section 6) et Amazon Web Services / SES (envoi et réception des messages candidats, section 6), absents de la version précédente bien que déjà en production ; (2) précise que les données candidats ne servent jamais à entraîner un modèle d'IA ni à constituer une base commune entre clients (section 2) ; (3) documente le mécanisme de rétention automatique par candidat (section 5) ; (4) met à jour la section 10 — l'export, la suppression, l'anonymisation et le retrait du vivier d'un candidat sont désormais en libre-service dans la plateforme, ce n'était jusqu'ici qu'annoncé « en développement ». Aucune garantie antérieure n'est retirée.

La version 1.1 avait ajouté la section 9 « Rôle administrateur Naywa », qui décrit les accès dont dispose l'équipe Naywa Studio pour le support technique du service.

Ce document constitue l'accord de traitement de données (Data Processing Agreement, ci-après « DPA ») prévu à l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) entre :

- **Le Client** : l'entité (cabinet de recrutement, ESN, cabinet de consulting) souscrivant à un abonnement Naywa Studio, agissant en tant que **responsable du traitement** pour les données personnelles des candidats qu'elle uploade et traite via la plateforme.

- **Naywa Studio** (SAS en cours d'immatriculation, Paris, France), agissant en tant que **sous-traitant** au sens de l'article 4(8) RGPD, ci-après « Naywa ».

1. Objet

Naywa traite des données personnelles de candidats (CV, identité, coordonnées, parcours, compétences) pour le compte du Client dans le cadre de l'exécution du contrat d'abonnement au Package Sourcing. Le présent DPA encadre ce traitement conformément au RGPD.

2. Nature et finalités du traitement

Naywa traite les données personnelles pour les finalités suivantes, strictement nécessaires à l'exécution du service :

- ingestion et indexation des CV téléversés par le Client
- extraction structurée (nom, expérience, compétences) via un modèle d'intelligence artificielle
- mise à disposition d'un vivier de candidats consultable par les utilisateurs autorisés du Client
- scoring de pertinence candidat × mission, anonymisation à la demande, suivi du pipeline candidat
- calcul de chiffrages selon la convention Syntec (lorsque le Client souscrit à Sourcing Pro)
- envoi et réception des messages échangés avec les candidats (fonctionnalité optionnelle « Mailing »), avec une aide à l'analyse des réponses par un modèle d'intelligence artificielle : cette analyse ne produit que des SUGGESTIONS présentées au Client, aucune décision concernant un candidat (retenu, écarté, recontacté) n'est prise automatiquement — voir aussi l'article 22 RGPD, hors du champ duquel ce traitement se situe pour cette raison
- gestion de la durée de conservation par candidat et suppression ou anonymisation automatique en fin de rétention (voir section 5)

****Naywa ne réutilise jamais les données candidats du Client pour entraîner ses propres modèles d'intelligence artificielle, constituer une base de profils commune à plusieurs clients, ou sourcer automatiquement pour le compte d'un autre client.**** Chaque organisation cliente est strictement cloisonnée (voir section 8, isolation multi-tenant) ; les modèles d'IA utilisés sont des services tiers appelés à la demande (voir section 6, OpenRouter), jamais ré-entraînés sur les données transmises.

3. Catégories de données traitées

- **Identification** : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse postale, lien LinkedIn lorsque renseigné par le candidat
- **Parcours professionnel** : expériences, postes, entreprises, périodes, formation, certifications, langues, compétences techniques
- **Données de traitement** : photo lorsque présente sur le CV (anonymisée à la demande), date d'upload, source du CV

- **Données financières limitées** : TJM cible, brut cible (uniquement saisis par les utilisateurs du Client, jamais collectés automatiquement)

Aucune donnée sensible au sens de l'article 9 RGPD n'est demandée par Naywa. Si le Client uploadé un CV contenant des données sensibles (santé, opinions, etc.), il en assume la responsabilité au titre de l'article 24 RGPD.

4. Catégories de personnes concernées

Les candidats dont le CV est téléversé par le Client dans la plateforme, ainsi que les utilisateurs autorisés (collaborateurs du Client) qui opèrent la plateforme au quotidien.

5. Durée du traitement

Au niveau du contrat. Les données sont conservées pour la durée d'exécution du contrat d'abonnement. À la résiliation, Naywa supprime les données dans un délai de **30 jours**, sauf demande contraire écrite du Client (export, prolongation pour finalisation d'un dossier en cours).

Au niveau de chaque candidat, indépendamment de la durée du contrat, la plateforme applique une rétention automatique :

- **180 jours** à compter du dernier contact avec le candidat (ou de son import si jamais contacté), par défaut ;
- **2 ans** à compter du dernier contact si le Client a déclaré avoir obtenu l'accord du candidat pour une conservation en vivier au-delà du process de recrutement en cours (case « Conserver en vivier » sur la fiche du candidat — déclaratif, la plateforme ne collecte pas elle-même ce consentement auprès du candidat) ;
- un contact ultérieur avec le candidat repousse d'autant cette échéance ; un candidat toujours suivi activement ne s'éteint donc jamais faute d'action du Client.

Un traitement automatisé quotidien supprime le CV et les données identifiantes de tout candidat dont l'échéance est dépassée, sans action requise du Client. Le Client reste libre, à tout moment, de supprimer ou d'anonymiser un candidat par avance, ou de retirer son

consentement à la conservation prolongée (voir section 10).

6. Sous-traitants ultérieurs (article 28.2 RGPD)

Le Client autorise Naywa à recourir aux sous-traitants ultérieurs suivants pour l'exécution du service :

Sous-traitant	Service rendu	Hébergement
Supabase	Base de données, auth, stockage	UE (Francfort)
Vercel	Hébergement web et serverless	UE (Paris)
OpenRouter	Acheminement IA (parsing, scoring)	USA (CCT)
Stripe	Paielements et facturation	UE (Irlande)
Resend	E-mails transactionnels	UE

Naywa informe le Client de tout changement de sous-traitant ultérieur avec un préavis raisonnable. Le Client peut s'y opposer pour motif sérieux et résilier le contrat si Naywa ne propose pas d'alternative acceptable.

Naywa garantit que chaque sous-traitant ultérieur présente des garanties suffisantes au sens de l'article 28.4 RGPD, notamment via la signature de leurs propres DPA (disponibles publiquement sur leurs sites).

7. Transferts hors Union européenne

Pour OpenRouter et Sentry, seuls sous-traitants situés hors UE, le transfert vers les États-Unis est encadré par les clauses contractuelles types (CCT) adoptées par la Commission européenne le 4 juin 2021 (décision 2021/914). Aucune autre donnée personnelle n'est transférée hors UE — Supabase, Cloudflare, Vercel, Stripe et AWS SES hébergent et traitent exclusivement en Union européenne.

8. Mesures de sécurité (article 32 RGPD)

Naywa met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles suivantes :

- **Chiffrement au repos** : toutes les bases de données et le stockage objet sont chiffrés AES-256 par les fournisseurs hôtes
- **Chiffrement en transit** : HTTPS / TLS 1.3 systématique

- **Isolation multi-tenant** : Row Level Security PostgreSQL — chaque structure (organisation) du Client est strictement cloisonnée au niveau base de données. Aucune fuite possible entre structures, même en cas de bug applicatif

- **Authentification** : email/mot de passe avec hachage bcrypt ou Google OAuth 2.0 (au choix du Client)

- **Contrôle d'accès** : système de rôles propriétaire / membre, attribution explicite des sièges par le propriétaire

- **Journalisation** : logs d'accès conservés 30 jours côté hébergeur

- **Sauvegardes** : sauvegardes chiffrées quotidiennes, rétention 7 jours

- **Pas d'accès humain non autorisé** : seules les personnes habilitées côté Naywa (fondateurs) peuvent accéder aux données via des comptes administratifs nominatifs

9. Rôle administrateur Naywa

Pour assurer le support technique du service, certains comptes nominatifs de l'équipe Naywa Studio disposent d'un rôle **administrateur** transverse aux organisations clientes.

Ce qu'un administrateur Naywa peut faire :

- Consulter les statistiques agrégées du service (nombre total d'organisations, d'utilisateurs, de candidats, revenu mensuel estimé), sans accès au contenu des données

- Rechercher un utilisateur par adresse e-mail ou prénom afin d'identifier son organisation, son rôle, son statut d'abonnement et sa dernière date de connexion, dans le cadre exclusif d'une demande de support du Client

- Publier des nouveautés produit (changelogs) lisibles par tous les utilisateurs authentifiés

- Valider ou refuser les demandes de modification d'identité forte des organisations (logo, raison sociale, e-mail de contact) après la période de configuration initiale

Ce qu'un administrateur Naywa ne peut pas faire :

- Consulter le vivier de candidats d'une organisation cliente
- Consulter les missions, les chiffrages, le pipeline ou les e-mails échangés par une organisation cliente

- Se connecter à la place d'un utilisateur (impersonation)
- Modifier les données d'une organisation cliente ou d'un de ses utilisateurs en dehors du processus de validation des demandes de modification d'identité forte

- Supprimer une organisation cliente

Journal d'audit. Toute consultation effectuée par un administrateur Naywa (recherche, ouverture d'une fiche, validation ou refus d'une demande) est journalisée de manière inaltérable dans un registre interne (qui, quand, quel type d'action, quelle cible). Ce registre est conservé pendant la durée du contrat et tenu à disposition du Client sur demande motivée.

Limitation contractuelle. L'équipe Naywa n'utilise ces accès que dans le cadre du support technique du service. Toute autre utilisation engagerait la responsabilité contractuelle de Naywa au titre des obligations de confidentialité et de finalité figurant au présent DPA.

10. Droits des personnes concernées

Naywa assiste le Client, dans la mesure du raisonnable, pour répondre aux demandes d'exercice des droits prévus aux articles 15 à 22 RGPD (accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition).

Sur la fiche de chaque candidat, le Client dispose en libre-service, sans délai ni intervention de Naywa, de :

- **l'export des données** : télécharge un fichier contenant l'intégralité de ce que la plateforme détient sur ce candidat (droit d'accès, article 15)
- **la suppression définitive** : supprime le CV et toutes ses dérivées (PDF anonymisé, fiches pricing, etc.) — irréversible
- **l'anonymisation** : vide les données identifiantes (nom, e-mail, téléphone, CV) tout en conservant la fiche à des fins statistiques agrégées, non ré-identifiantes (droit d'effacement partiel, article 17)
- **le retrait du consentement de conservation en vivier**, qui ramène la date de suppression automatique à l'échéance courte par défaut (voir section 5)
- **la consultation de l'historique** des actions RGPD effectuées sur

ce candidat (qui, quand, quelle action)

Chacune de ces actions est journalisée de manière inaltérable et subsiste même après suppression du candidat, à des fins de preuve de conformité.

Export complet du vivier : accessible au propriétaire du compte depuis les paramètres de l'organisation, en un clic, à tout moment (sans délai d'attente).

Délai de réponse : pour toute demande que ces outils en libre-service ne couvriraient pas, Naywa s'engage à répondre aux demandes d'assistance du Client dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.

11. Notification de violation (article 33 RGPD)

En cas de violation de données personnelles affectant les traitements réalisés pour le Client, Naywa s'engage à :

- **notifier le Client sans retard injustifié** et au plus tard dans les 72 heures suivant la prise de connaissance de la violation
- **documenter la nature, l'étendue et les conséquences** de la violation
- **assister le Client** dans ses propres obligations de notification auprès de la CNIL et, le cas échéant, des personnes concernées

12. Auditabilité

Le Client dispose d'un droit d'audit dans les limites suivantes :

- audit documentaire annuel sur simple demande (Naywa transmet les attestations / certifications de ses sous-traitants ultérieurs, ses procédures de sécurité, le présent DPA à jour)
- audit sur site soumis à préavis raisonnable (30 jours), à fréquence maximale annuelle sauf incident, et aux frais du Client

13. Suppression et restitution

À la fin du contrat, le Client peut demander :

- **soit la restitution** de ses données dans un format structuré (export JSON / CSV des candidats, missions, chiffreages) — réalisée dans les 7 jours ouvrés suivant la demande
- **soit la suppression définitive** — réalisée automatiquement 30

jours après la résiliation, sauf demande contraire

À l'issue du délai, aucune donnée du Client n'est conservée par Naywa ni par ses sous-traitants ultérieurs, à l'exception des données dont la conservation est requise par la loi (factures Stripe pendant 10 ans).

14. Confidentialité

Naywa s'engage à ce que toute personne ayant accès aux données personnelles soit soumise à une obligation de confidentialité.

15. Modification du DPA

Toute modification substantielle du présent DPA est notifiée au Client avec un préavis de 30 jours. Si la modification dégrade le niveau de protection, le Client peut résilier sans préavis ni indemnité.

16. Contact

Pour toute question relative au traitement des données ou pour exercer les droits prévus au présent DPA :

Naywa Studio
contact@naywastudio.com
Paris, France

*Document à co-signer entre le Client et Naywa Studio.

Une version mise à jour est disponible à tout moment sur naywastudio.com/dpa.*